
특정감사 결과

- 사망관련 급여 지급의 적정성 점검 -

2016. 9.

목 차

I . 감사실시 개요	1
1. 감사배경	1
2. 감사목적	1
3. 감사대상 및 범위	1
4. 감사기간 및 인원	2
II . 감사총평	3
III . 감사결과 처분요구 명세	5
1. 사망관련 급여에 관한 사항(통보, 개선, 시정)	5

1. 감사배경

「감사규정」 제10조에 의거 연도별 감사계획을 수립하고, 「감사규정」 제4조 제3항에 의거 다수지사에서 발생하고 있는 유사·반복 발생위험이 높은 사망 관련 반환일시금지급의 적정성에 대하여 감사를 실시하게 되었다.

2. 감사목적

이번 감사는 사망자의 가입이력 관리실태 점검을 통한 방만경영 예방을 위하여 수급권자의 급여 청구 시 자격 및 징수관련 사항 확인여부, 업무수행 체계 및 내부통제 시스템의 적정성 점검 등을 통해 도출된 문제점에 대한 대책을 제시하고, 반복발생 부적정 사례에 대한 일괄 점검 및 전파를 통하여 유사사례의 재발을 방지하는데 감사의 목적이 있다.

3. 감사대상 및 범위

이번 감사의 범위는 2014. 1. 1. ~ 2016. 7. 31. 기간 동안 107개 전 지사의 사망관련 반환일시금 지급결정 건 중 사망당시 사업자등록 등 소득자료 보유자를 대상으로 하였고, 전산추출 감사자료 등을 반영한 리스크 평가를 통해 3개 지사*를 선정 후 사망관련 반환일시금 지급전 자격 확인 등 업무처리 절차의 적정성 확인에 중점을 두고 실지감사를 실시하였다.

* 실지감사 실시 : ○○지사(9.1.), ○○지사(9.2.), ○○지사(9.2.)

4. 감사기간 및 인원

감사의 객관성·투명성·공정성 확보와 전문적 감사활동을 위해 감사인의 기본 자세 등 소양교육을 실시하였고, 감사인 상피제도 해당 여부 사전 점검을 통해 감사인을 선발하였다. 선발된 감사반장 3급 ○○○ 등 3명의 감사인력이 2016. 8. 29.부터 9. 2.까지 5일간 <표> “실지감사 사무 분담표”와 같이 사무를 분담하여 감사를 실시하였다.

<표> 실지감사 사무 분담표

직책	직급	성명	분담사무	공통사무
차장	3급	○○○	○ 감사총괄 및 보고서 작성 ○ 사망관련 반환일시금 지급업무 실태 전반	○실지감사 수행
과장	4급	○○○	○ 사망관련 반환일시금 지급업무 실태 전반	
과장	4급	○○○	○ 사망관련 반환일시금 지급업무 실태 전반	

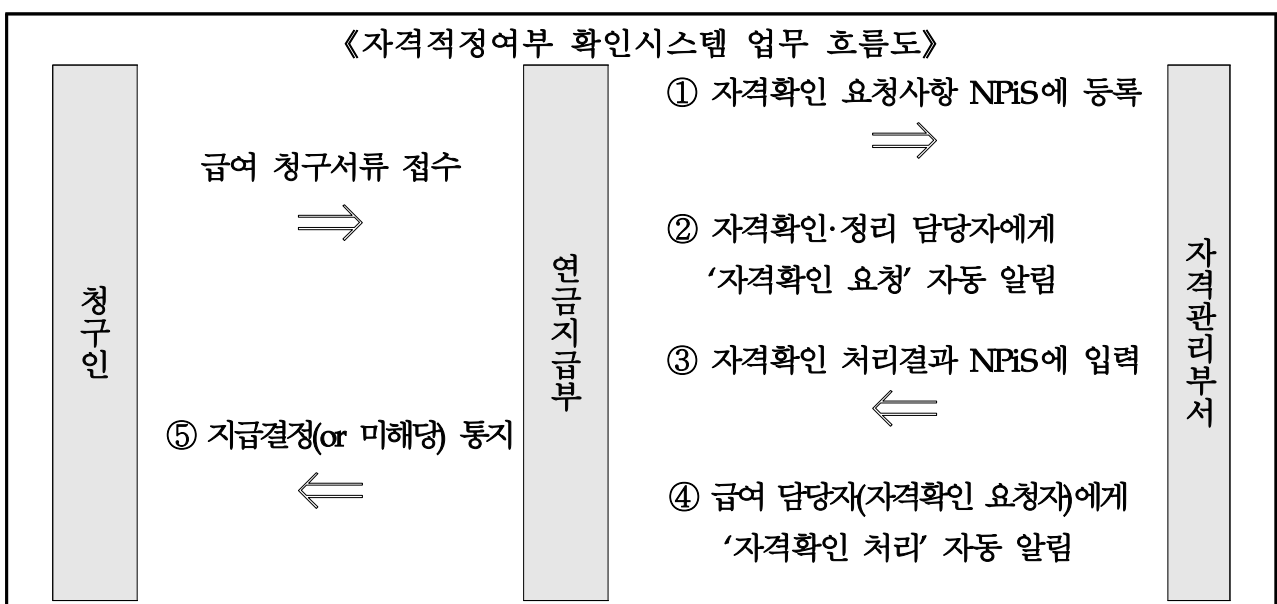
II

감사총평

공단은 「국민연금법」 제72조(유족연금의 수급권자)에 따라 노령연금 수급권자, 가입기간이 10년 이상인 가입자였던 자, 가입자, 장애등급이 2급 이상인 장애연금 수급권자, 초진일 요건¹⁾을 충족한 가입기간이 10년 미만인 가입자였던자가 사망하면 그 유족에게 유족연금을 지급하고 있다.

급여는 수급권자의 청구에 따라 공단이 지급하며, 급여를 청구하는 경우 수급권 해당여부와 산정되는 급여액은 자격 및 징수내역에 기초하여 이루어지므로 수급권 확인과정에서 자격 및 징수관리상 착오 등이 발견된 경우에는 해당 담당부서에 확인한 후 급여업무를 처리해야 한다.

이에 따라 해당부서에서는 연금업무시스템(NPiS)에 자격확인대상을 송·수신 할 수 있는 프로그램을 구축하고, 보험사고 발생 건(장애·유족연금 지급사유 발생 건) 또는 무소득 사실혼 배우자의 자격정리 건 등 자격관리부서의 확인·정리가 필요한 경우, 자격확인 요청사항을 전산 입력하여 확인 후 처리하도록 하였다.



1) 가입중에 생긴 질병이나 부상 또는 그 부상으로 생긴 질병으로 가입 중의 초진일 또는 가입자 자격을 상실한 후 1년 이내의 초진일로부터 2년 이내에 사망

그런데, 감사대상기간 동안 사망 사유로 반환일시금이 지급된 ○○○건 중 사업자등록 등 소득자료 보유로 자격확인이 필요한 ○○건에 대하여 적정여부를 점검한 결과, 가입자에 대한 자격확인 요청을 하지 않거나 요청한 건에 대하여 자격확인을 소홀히 하여 유족연금으로 지급되어야 할 급여를 반환일시금으로 착오 지급한 건이 ○건 확인되었고 환수해야 할 금액은 ○○○원이다.

한편, 공단은 정확한 연금 급여결정과 오류발생 방지를 위하여 연금업무 시스템(NPiS)에 ‘오류코드’와 ‘검증코드’를 2009년부터 통합관리하고 있는데, 사업자등록 등 소득자료 보유자에 대해서 사망급여 결정시 검증메시지는 표출되지 않고 있어 이에 대한 시스템 보완 및 유의사항 시달 등 급여 착오지급 방지를 위한 노력이 필요한 것으로 판단된다.

Ⅲ 감사결과 처분요구 명세

통 보 · 개 선 · 시 정 요 구

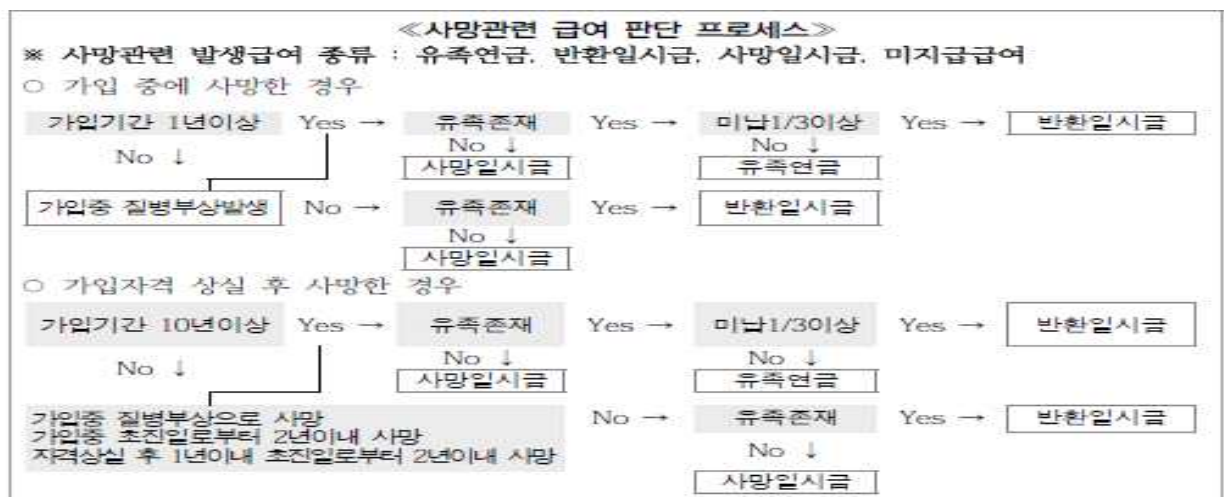
제 목 사망관련 급여에 관한 사항

소관부서 ○○실, ○○실, ○○·○○·○○·○○·○○·○○·○○지사

구 분 급여관리 분야

내 용

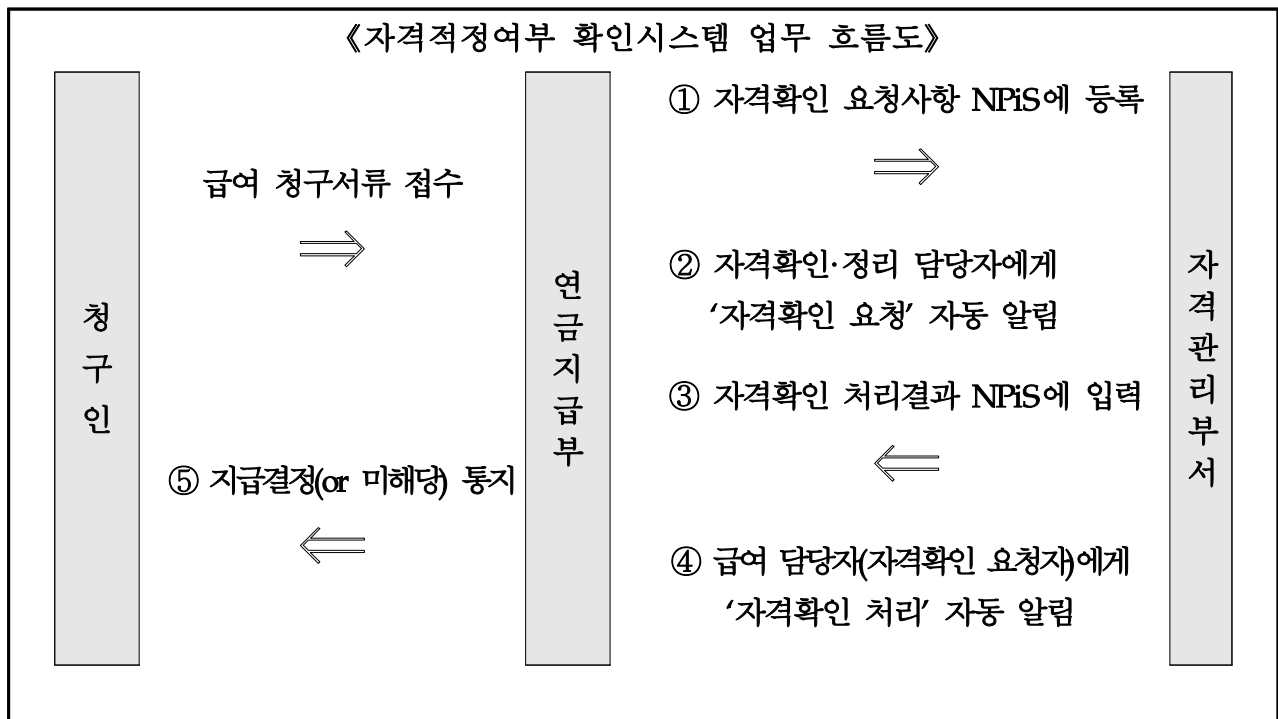
공단은 「국민연금법」 제72조(유족연금의 수급권자)에 따라 노령연금 수급권자, 가입기간이 10년 이상인 가입자였던 자, 가입자, 장애등급이 2급 이상인 장애연금 수급권자, 초진일 요건²⁾을 충족한 가입기간이 10년 미만인 가입자였던자가 사망하면 그 유족에게 유족연금을 지급하고 있다.



2) 가입중에 생긴 질병이나 부상 또는 그 부상으로 생긴 질병으로 가입 중의 초진일 또는 가입자 자격을 상실한 후 1년 이내의 초진일로부터 2년 이내에 사망

“2012년도 「연금급여업무처리총람」 제2절-1.개요”에 따르면 급여를 청구하는 경우 수급권해당여부 및 산정되는 급여액은 자격 및 징수내역에 기초하여 이루어지므로 급여지급 청구 시 제출된 자료에 의한 수급권 확인과정에서 자격 및 징수관리상 착오 등이 발견된 경우에는 담당부서에 확인한 후 급여업무를 처리해야 한다.

이에 따라 ○○실에서 △△부-1546호(2013.10.16.) “자격적정여부 확인시스템 구축통보”를 통해 연금업무시스템(NPIS)에 자격확인대상을 송·수신할 수 있는 프로그램을 구축하고, 보험사고 발생 건(장애·유족연금 지급사유 발생 건) 또는 무소득 배우자의 자격정리 건 등 자격관리부서의 확인·정리가 필요한 경우, 자격확인 요청사항을 전산 입력하여 확인 후 처리하도록 하였다.



한편, 자격부서에서는 「국민연금법」 제11조(가입자 자격의 취득 시기)와 △△팀-2064호(2005.7.12.) “지역가입자의 자격취득일 결정 등 지침 변경” 및 △△부-3392호(2011.11.16.) “소득이 있어 지역가입자가 되는 자의 자격취득일 결정 관련 지침

보완”에 따르면 소득이 있게 되어 지역가입자가 되는 자 중 국세청 사업자등록 자료 보유자의 자격취득일은 사업자등록상의 개업연월일(다만, 사업개시 후 일정 기간 소득이 발생하지 아니한 경우에는 실제 소득이 있게 된 날)로 결정하도록 하였고, 사업개시 후 소득이 발생하지 않아 소득이 없는 것으로 간주한 납부예외(적용제외) 처리는 자격취득일로부터 신고일(직권가입처리결재일)의 전일 사이에 보험사고(장애·유족연금의 지급사유가 되는 원인)가 발생되지 않는 경우에만 가능하도록 하였다.

그리고 소득발생 여부 판단은 국세청 과세소득 자료, 건강·고용보험 자료, 산업 재해보상 자료 등 공적·객관적으로 확인된 경우에 의하되(△△팀-4704호, 2007.8.8.) 조사나 질문 등을 통해 확인한 결과 소득 관련 자료가 없는 경우에는 「국민연금법」 제10조(임의가입자)제1항의 임의가입자 등에게 적용하는 기준소득월액금액에 해당하는 금액으로 결정하도록 하고 있다(「국민연금법시행령」 제9조). 다만, 사업자등록이 있던 기간이라도 국세청 과세소득금액이 0원인 경우와 국세청 종합소득세 신고 시기 및 과세 자료 입수시기 문제로 확인되지 않으나 사실상 휴폐업 등 소득이 없음이 입증된 경우에 한하여 납부예외(적용제외)를 인정하고 있다(△△부-3392호, 2011.11.16.).

그런데 ○○지사 등 ○개 지사에서 사망당시 사업자등록을 보유하고 있는 자에 대해 자격확인을 소홀히 하여 지역가입자 자격 취득 후 유족연금으로 지급결정 하여야 하는데도 반환일시금으로 착오 지급결정 하였다.

조치할 사항

- ① 이사장(○○실장)은 사망관련 급여 자격확인 요청 시 사업자등록 등 소득 자료 보유자의 보험사고 발생 건에 대해 자격관리부서의 확인·정리가 필요한 경우 자격확인을 철저히 하도록 유의사항 시달 등 합리적인 방안을 마련하시기 바랍니다(통보).

- ② 이사장(○○실장)은 사망관련 급여 결정 시 사업자등록 등 소득자료 보유자에 대해 자격확인이 누락되지 않도록 검증메시지 표출 등 연금업무시스템(NPiS) 검증 절차를 마련하시기 바랍니다(개선).
- ③ 이사장(○○·○○·○○·○○·○○·○○·○○·○○지사장)은 착오 처리된 가입자 자격을 정정하고, 잘못 지급된 반환일시금을 회수하시기 바랍니다(시정).